

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1414/2532

นายสนั่น เลี้ยวพานิช

โจทก์

นายประพันธ์ เลี้ยวพานิช กับพวก

จำเลย

นายสันติ ธีมะชาติ ทนายจำเลยทั้งสอง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 137)

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์และจำเลยทั้งสองได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความ
ว่า ทรัพย์สินมรดกของนางสงวน เลี้ยวพานิช เป็นของโจทก์ทั้งหมดยกเว้นเงินฝากใน
ธนาคาร โจทก์จะจ่ายเงินจำนวน 8,000,000 บาท ให้แก่จำเลยทั้งสองโดยจะนำมาวาง
ภายใน 3 เดือนและจำเลยทั้งสองจะโอนใบอนุญาตต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจการโรงเรียน
และเอกสารเกี่ยวกับโรงเรียนให้แก่โจทก์ และยอมออกจากทรัพย์สินมรดกในกำหนด
15 วัน หลังจากที่ได้วางเงินต่อศาลแล้ว ถ้าโจทก์ไม่วางเงินจำนวนดังกล่าว
ยอมให้ยึดทรัพย์สินอันตกให้แก่โจทก์ออกขายทอดตลาดชำระให้จำเลยทั้งสองจน
ครบและหากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามยอมให้บังคับคดีได้ทันทีและหากไม่ยอมโอน
ใบอนุญาตและเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน ให้ถือเอาคำพิพากษาของ
ศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย หรือให้ศาลมีคำสั่งบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง
ฯลฯ (อันดับ 44)

ศาลชั้นต้นได้พิพากษาคดีไปตามยอมแล้ว โจทก์ได้นำเงินจำนวน 9,962,372.40 บาท ตามสัญญาประนีประนอมยอมความมาวางศาลแต่มีเงื่อนไขว่า ยอมให้จำเลยทั้งสองรับเงินได้เมื่อจำเลยทั้งสองโอนและมอบเอกสารตามสัญญา ประนีประนอมยอมความให้โจทก์แล้ว ศาลสั่งจ่ายเงินให้จำเลยทั้งสองไปแล้ว ต่อมา โจทก์ยื่นคำร้องว่าจำเลยทั้งสองไม่ส่งเอกสารบางรายการตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้โจทก์ เป็นการผิดสัญญาประนีประนอมยอมความ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองส่งเอกสารหรือใช้เงินจำนวน 3,000,000 บาทแก่โจทก์ ศาลชั้นต้นได้สวนแล้ว วินิจฉัยว่า เอกสารที่จำเลยทั้งสองส่งไม่ใช่เอกสารตามที่คู่ความตกลงกันไว้ ถือว่า จำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความจึงไม่มีสิทธิรับเงินที่โจทก์ นำมาวางศาล ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันนำเงินจำนวน 3,000,000 บาท เท่าที่โจทก์ขอ มาวางคืนต่อศาลภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันฟังคำสั่งนี้ เว้นแต่จำเลยทั้งสองจะ ได้ส่งมอบเอกสารตามรายการข้อ 3 ถึงข้อ 7 ให้แก่โจทก์ครบถ้วนก่อนวันครบกำหนด ดังกล่าว ถ้าจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามคำสั่งให้โจทก์มีสิทธิดำเนินการยึดทรัพย์สิน ของจำเลยทั้งสองขายทอดตลาดนำเงินจำนวนดังกล่าวมาวางศาลไว้ต่อไป (อันดับ 113)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 135,134)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องรับผิดชอบวางศาลตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าจำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องรับผิดชอบตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ส่อง สุขะปยุณณพันธ์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ